



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISAK Bin IDING
Tempat lahir : Sukabumi
Umur / tgl. lahir : 36 tahun / 23 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cibuluh Rt. 02/ 05 Desa Bojong Genteng Kec.
Bojong Genteng Kab. Sukabumi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Dalam pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh
Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 99/Pid.B/2019/PN Cbi, tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2018/PN Cbi., tanggal 01 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISAK Bin IDING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-2 KUHP (dakwaan Subsidiar);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISAK Bin IDING dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) lembar buku BPKB No.Pol: Z-8346-AC Dipergunakan dalam perkara Erwin Saputra.
5. Menghukum terdakwa ISAK Bin IDING untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa ISAK Bin IDING pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di pinggir jalan di Parung Kuda kecamatan Sukabumi, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebgai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat 2 KUHP) membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Erwin Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan menanyakan ada tidak orang yang mau menggadaikan mobil dan dijawab oleh terdakwa ada, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada terdakwa Erwin Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mobil apa yang mau digadaikan dan dijawab mobil Pick Up dan saat itu terdakwa Erwin saputra mengatakan bahwa mobil tersebut adalah boleh pinjam milik orang lain selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan terdakwa Erwin di Parung Kuda dan saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Asep (DPO) setelah menunggu kurang lebih selama 15 (lima belas) menit datanglah terdakwa Erwin Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna hitam dan terdakwa tidak memperhatikan nomor Platnya, dan terjadilah tawar menawar harga antara terdakwa Erwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Sdr. Asep (DPO) hingga akhirnya sepakat Sdr. Asep (DPO) membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) dan terdakwa dikasih oleh terdakwa Erwin uang komisi sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Pick Up No.Pol: Z-8346AC beserta STNK a/n: Yunas Syafri Chaniago tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Eman atau pemiliknya saksi Yunas Syafri Chaniago, sehingga saksi Yunas Syafri Chaniago mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa ISAK Bin IDING pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di pinggir jalan di Parung Kuda kecamatan Sukabumi, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebageian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat 2 KUHP) menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Erwin Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan menanyakan ada tidak orang yang mau menggadaikan mobil dan dijawab oleh terdakwa ada, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada terdakwa Erwin Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mobil apa yang mau digadaikan dan dijawab mobil Pick Up dan saat itu terdakwa Erwin saputra mengatakan bahwa mobil tersebut adalah boleh pinjam milik orang lain selanjutnya terdakwa janjiian bertemu dengan terdakwa Erwin di Parung Kuda dan saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Asep (DPO) setelah menunggu kurang lebih selama 15 (lima belas) menit datanglah terdakwa Erwin Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna hitam dan terdakwa tidak memperhatikan nomor Platnya, dan terjadilah tawar menawar harga antara terdakwa Erwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Sdr. Asep (DPO) hingga akhirnya sepakat Sdr. Asep (DPO) membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) dan terdakwa dikasih oleh terdakwa Erwin uang komisi sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Pick Up No.Pol: Z-8346AC beserta STNK a/n: Yunas Syafri Chaniago tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Eman atau pemiliknya saksi Yunas Syafri Chaniago, sehingga saksi Yunas Syafri Chaniago mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EMAN Bin HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana keterangannya benar semua.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Model Pick UP No.pol: Z-8364-AC STNK dan BPKB atas nama Yunas Syafri Caniago.
- Bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 19.00 Wib.
- Bahwa saksi saat itu sedang mangkal di Pangkalan Kp. Bantarjaya Rt. 005/002 Desa Bantarjaya Kec. Rawabungur Kab. Bogor didatangi oleh Terdakwa Erwin Saputra.
- Bahwa Terdakwa bermaksud menyewa mobil milik saksi Yunas Chaniago yang dikuasakan kepada saksi dari jam 19.00 Wib s/d jam 22.00 Wib dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- dengan alasan mau mengambil lemari dari Cikampek untuk dibawa ke Cimahpar Bogor dan oleh saksi disetujui.
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (Satu) unit mobil model Pick Up No.Pol: Z-8364-AC beserta STNK dan buku KIR kepada Terdakwa Erwin Saputra.
- Bahwa saat itu Terdakwa Erwin Saputra belum menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi.
- Bahwa saksi setelah menunggu hingga jam 22.00 Wib ternyata Terdakwa Erwin Saputra tidak datang dan tidak mengembalikan mobil tersebut.
- Bahwa hingga 2 (dua) minggu lamanya Terdakwa Erwin Saputra juga tidak mengembalikan mobil tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi menyusul ke rumah orang tua Terdakwa Erwin Saputra di Kp. Rancasari Desa Pasir gaok Kec. Rancabungur tetapi tidak bertemu, melainkan bertemu dengan orang tuanya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa Erwin Saputra tidak mau bertanggung jawab malah mengatakan kalau ketemu matikan saja.
- Bahwa saksi ditemani dengan saksi Erwin Febriansyah melaporkan ke Polres Bogor.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 18.30 Wib saksi bertemu dengan Ibu Terdakwa Erwin Saputra dan mengatakan bahwa Terdakwa Erwin Saputra telah ditahan di Polres.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Erwin Febriansyah langsung menuju ke Polres untuk membuktikan dan ternyata benar Terdakwa Erwin Saputra sudah ditahan di Polres.
- Bahwa Terdakwa Erwin Saputra mengakui mobil milik saksi yang dipinjam sudah digadaikan oleh Terdakwa Isak Bin Iding kepada orang Sukabumi tanpa seijin saksi atau pemiliknya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Isak Bin Iding tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ERWIN FEBRIANSYAH Bin OJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
4. Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana keterangannya benar semua.
5. Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Model Pick UP No.pol: Z-8364-AC STNK dan BPKB atas nama Yunas Syafri Caniago.
6. Bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 19.00 Wib.
7. Bahwa saksi saat itu sedang mangkal di Pangkalan Kp. Bantarjaya Rt. 005/002 Desa Bantarjaya Kec. Rawabungur Kab. Bogor didatangi oleh Terdakwa Erwin Saputra.
8. Bahwa Terdakwa bermaksud menyewa mobil milik saksi Yunas Chaniago yang dikuasakan kepada saksi dari jam 19.00 Wib s/d jam 22.00 Wib dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- dengan alasan mau mengambil lemari dari Cikampek untuk dibawa ke Cimahpar Bogor dan oleh saksi disetujui.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi menyerahkan 1 (Satu) unit mobil model Pick Up No.Pol: Z-8364-AC beserta STNK dan buku KIR kepada Terdakwa Erwin Saputra.
10. Bahwa saat itu Terdakwa Erwin Saputra belum menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi.
11. Bahwa saksi setelah menunggu hingga jam 22.00 Wib ternyata Terdakwa Erwin Saputra tidak datang dan tidak mengembalikan mobil tersebut.
12. Bahwa hingga 2 (dua) minggu lamanya Terdakwa Erwin Saputra juga tidak mengembalikan mobil tersebut.
13. Bahwa setelah itu saksi menyusul ke rumah orang tua Terdakwa Erwin Saputra di Kp. Rancasari Desa Pasir gaok Kec. Rancabungur tetapi tidak bertemu, melainkan bertemu dengan orang tuanya.
14. Bahwa setelah saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa Erwin Saputra tidak mau bertanggung jawab malah mengatakan kalau ketemu matikan saja.
15. Bahwa saksi ditemani dengan saksi Erwin Febriansyah melaporkan ke Polres Bogor.
16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 18.30 Wib saksi bertemu dengan Ibu Terdakwa Erwin Saputra dan mengatakan bahwa Terdakwa Erwin Saputra telah ditahan di Polres.
17. Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Erwin Febriansyah langsung menuju ke Polres untuk membuktikan dan ternyata benar Terdakwa Erwin Saputra sudah ditahan di Polres.
18. Bahwa Terdakwa Erwin Saputra mengakui mobil milik saksi yang dipinjam sudah digadaikan oleh Terdakwa Isak Bin Iding kepada orang Sukabumi tanpa seijin saksi atau pemiliknya.
19. Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Isak Bin Iding tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Para Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana keterangannya benar semua.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Model Pick UP No.pol: Z-8364-AC STNK dan BPKB atas nama Yunas Syafri Caniago.
- Bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 19.00 Wib.
- Bahwa berawal Terdakwa Erwin Saputra mendatangi saksi Erwin bersama dengan saksi Eman Bin Hadi yang saat itu sedang mangkal di Pangkalan Kp. Bantarjaya Rt. 005/002 Desa Bantarjaya Kec. Rawabungur Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa bermaksud menyewa mobil milik saksi Yunas Chaniago yang dikuasakan kepada saksi Eman Bin Hadi dari jam 19.00 Wib s/d jam 22.00 Wib dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- dengan alasan mau mengambil lemari dari Cikampek untuk dibawa ke Cimahpar Bogor.
- Bahwa saksi Eman menyerahkan STNK, Buku KIR dan surat-surat lainnya kepada Terdakwa dan kemudian menghubungi Terdakwa Isaak untuk minta dicarikan orang yang mau menerima gadaian mobil.
- Bahwa awalnya Terdakwa Erwin Saputra menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah ada orang yang mau menerima gadai mobil, dijawab oleh terdakwa "ada" dan terdakwa bertanya "mobil apa" dijawab Terdakwa Erwin Saputra "Pick Up" kemudian terdakwa menjawab bawa aja kesini.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya janji bertemu dengan Terdakwa Erwin Saputra di Parungkuda dan saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Asep (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 22.00 Wib datang Terdakwa Erwin Saputra dengan mengendarai Pick Up Suzuki Futura warna hitam di pinggir jalan di Parung Kuda, dan terjadilah tawar menawar harga antara terdakwa, Terdakwa Erwin Saputra dan Sdr. Asep.
- Bahwa awalnya mobil tersebut oleh Terdakwa Erwin Saputra ditawarkan dengan harga Rp. 8.000.000.- tetapi Sdr. Asep tidak mau dan meminta harga Rp. 6.000.000.- akhirnya sepakat mobil tersebut dibeli dengan harga Rp. 5.000.000.- sedangkan terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 1.000.000.-
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut milik orang lain dan bukan milik Terdakwa Erwin Saputra.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Erwin Saputra dalam menggadaikan mobil tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa Terdakwa sekarang sedang menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara Pencurian.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar buku BPKB No.Pol: Z-8346-AC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Model Pick UP No.pol: Z-8364-AC STNK dan BPKB atas nama Yunas Syafrani Caniago.
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 19.00 Wib. di Kp. Bantarjaya Rt. 005/002 Desa Bantarjaya Kec. Rawabungur Kab. Bogor.
- Bahwa awalnya Terdakwa Erwin Saputra bermaksud menyewa mobil milik saksi Yunas Chaniago yang dikuasakan kepada saksi Eman Bin Hadi dari jam 19.00 Wib s/d jam 22.00 Wib dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- dengan alasan mau mengambil lemari dari Cikampek untuk dibawa ke Cimahpar Bogor.
- Bahwa hingga 2 (dua) minggu lamanya Terdakwa Erwin Saputra juga tidak mengembalikan mobil tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 22.00 Wib datang Terdakwa Erwin Saputra dengan mengendarai Pick Up Suzuki Futura warna hitam di pinggir jalan di Parung Kuda, dan terjadilah tawar menawar harga antara terdakwa, Terdakwa Erwin Saputra dan Sdr. Asep.
- Bahwa awalnya mobil tersebut oleh Terdakwa Erwin Saputra ditawarkan dengan harga Rp. 8.000.000.- tetapi Sdr. Asep tidak mau dan meminta harga Rp. 6.000.000.- akhirnya sepakat mobil tersebut dibeli dengan harga Rp. 5.000.000.- sedangkan terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 1.000.000.-
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut milik orang lain dan bukan milik Terdakwa Erwin Saputra.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Erwin Saputra dalam menggadaikan mobil tersebut tidak memiliki izin.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Eman Bin Hadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan yang langsung mengenai perbuatan dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena dalam Dakwaan Kedua yang mendekati dari tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa, maka akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam tindak pidana sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek pelaku atau subyek hukum atau manusia pelaku tindak pidana dari suatu perbuatan pidana, dalam arti siapa saja orang sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa ISAK Bin IDING yang saat diperiksa identitasnya di depan persidangan membenarkannya, telah memenuhi unsur "Setiap orang".

Bahwa terdakwa juga cakap sebagai pemangku hak dan mampu bertanggung jawab, hal tersebut terlihat bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa tidak menunjukkan kelainan jiwa dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, demikian juga tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.” ;

Bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja dengan melawan hukum yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan perencanaan dan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dinikmatinya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa dalam keterangannya yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti jelaslah perbuatan terdakwa, dengan cara Bahwa awalnya terdakwa Erwin Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan menanyakan ada tidak orang yang mau menggadaikan mobil dan dijawab oleh terdakwa ada, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada terdakwa Erwin Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mobil apa yang mau digadaikan dan dijawab mobil Pick Up dan saat itu terdakwa Erwin saputra mengatakan bahwa mobil tersebut adalah boleh pinjam milik orang lain selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan terdakwa Erwin di Parung Kuda dan saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Asep (DPO) setelah menunggu kurang lebih selama 15 (lima belas) menit datanglah terdakwa Erwin Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna hitam dan terdakwa tidak memperhatikan nomor Platnya, dan terjadilah tawar menawar harga antara terdakwa Erwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Sdr. Asep (DPO) hingga akhirnya sepakat Sdr. Asep (DPO) membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) dan terdakwa dikasih oleh terdakwa Erwin uang komisi sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Bahwa terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Pick Up No.Pol: Z-8346AC beserta STNK a/n: Yunas Syafri Chaniago tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Eman atau pemiliknya saksi Yunas Syafri Chaniago, sehingga saksi Yunas Syafri Chaniago mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Bahwa terdakwa Erwin Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan menanyakan ada tidak orang yang mau menggadaikan mobil dan dijawab oleh terdakwa ada, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada terdakwa Erwin Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mobil apa yang mau digadaikan dan dijawab mobil Pick Up dan saat itu terdakwa Erwin saputra mengatakan bahwa mobil tersebut adalah boleh pinjam milik orang lain selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan terdakwa Erwin di Parung Kuda dan saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Asep (DPO) setelah menunggu kurang lebih selama 15 (lima belas) menit datanglah terdakwa Erwin Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna hitam dan terdakwa tidak memperhatikan nomor Platnya, dan terjadilah tawar menawar harga antara terdakwa Erwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Sdr. Asep (DPO) hingga akhirnya sepakat Sdr. Asep (DPO) membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) dan terdakwa dikasih oleh terdakwa Erwin uang komisi sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Bahwa terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Pick Up No.Pol: Z-8346AC beserta STNK a/n: Yunas Syafri Chaniago tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Eman atau pemiliknya saksi Yunas Syafri Chaniago, sehingga saksi Yunas Syafri Chaniago mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Penadahan, dimana secara tanpa hak dan melawan hukum membawa pergi mobil milik Saksi Yunas Chaniago yang dikuasakan kepada Saksi Eman Bin Hadi telah memenuhi daripada unsur-unsur dalam tindak pidana ini, oleh karenanya semua unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) lembar buku BPKB No.Pol: Z-8346-AC, untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Erwin Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Eman Bin Hadi.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Yunas Syafri Chaniago sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)
- Terdakwa sudah pernah diputus dalam perkara pencurian selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 480 ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Isak Bin Iding, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Isak Bin Iding, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar buku BPKB No.Pol: Z-8346-AC.

Dipergunakan dalam perkara Erwin Saputra.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Senin**, tanggal **08 April 2019** oleh: **NI LUH SUKMARINI, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TIRA TIRTONA, S.H. M.Hum.**, dan **BEN R. P. SITUMORANG, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **09 April 2019** oleh: **NI LUH SUKMARINI, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TIRA TIRTONA, S.H. M.Hum.**, dan **BEN R. P. SITUMORANG, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **YUSWARDI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ELLA ANGELIA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadiri Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

NI LUH SUKMARINI, S.H. M.H.

BEN R. P. SITUMORANG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

YUSWARDI, S.H.